

1. Hvem forsikringen gjelder for

- Forsikringstaker.
- Forsikringstakers ektefelle. Samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med forsikringstaker i Folkeregisteret. Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand.
- Barn som tilhører forsikringstakers husstand.
- Barn som bor borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.
- Egne barn som ikke bor hos sikrede, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år.
- Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har avtalt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Ved faktisk separasjon/samlivsbrudd gjelder forsikringen inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger enn 2 måneder etter at partene flyttet fra hverandre.

2. Hvor forsikringen gjelder

2.1 På avtalt forsikringssted

Se forsikringsbeviset.

2.2 Forsikringen gjelder i Norden

- For ting som midlertidig, inntil 3 år, befinner seg utenfor forsikringsstedet.
- På nytt bosted etter flytting. Flytting skal snarest meldes selskapet.

2.3 Spesielle gyldighetsområder

- Yrkesskadeforsikringen gjelder der lov om yrkesskadeforsikring bestemmer.
- Naturskader og skader ved vind svakere enn storm som inntreffer i Norge.

I Norden gjelder:

- Ansvarsforsikring
- Rettshjelpsforsikring

3. Hva forsikringen omfatter

3.1 Innbo og løsøre

Omfattes	Omfattes ikke
• Innbo og løsøre i hjemmet inntil avtalt forsikringssum, se forsikringsbeviset. • Innbo og løsøre på eksternt lager med inntil 100 000 kroner. • Sykkel og el-sykkel erstattes med inntil 20 000 kroner. • Smykker og gull erstattes med inntil 350 000* kroner. • Annet edelt metall erstattes med inntil 350 000* kroner. • Vin og sprit erstattes med inntil 500 000* kroner. • Maleri, trykk og øvrig kunst erstattes med inntil 500 000* kroner. • Enkeltgjenstander og samlinger erstattes med inntil 350 000* kroner. * Økt forsikringssum kan avtales for gjenstander med høyere verdi ved at totalverdien på gjenstandene oppgis, se forsikringsbeviset. Med samlinger menes for eksempel frimerker, mynter og andre samleobjekter, men ikke gjenstander som er i bruk for sitt opprinnelige formål. Innenfor forsikringssummen omfattes også løsøre som eies av andre, og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre.	• Gjenstander som er innført i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler. • El-sykkel i strid med myndighetenes krav.

3.1.1 I tillegg omfattes

Omfattes	Omfattes ikke
- Penger og verdipapirer med inntil 15 000 kroner. - Kano, kajakk og seilbrett. - Hobbyveksthus, lagringstelt og plasthall med inntil 20 000 kroner. - Gressklipper, snø- og jordfreser og lignende som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. - Løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy oppbevart i bygning/container med inntil 20 000 kroner. - Løst tilbehør og løse deler til fritidsbåt oppbevart i bygning/container med inntil 20 000 kroner. - Bil-, vare-, båttilhenger til person- og varebil med inntil 20 000 kroner. - Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet med inntil 50 000 kroner, samt yrkesløsøre på sikredes arbeidsplass med inntil 25 000 kroner i bygning/container, eller 5 000 kroner i låsbart garderobeskap. Begrensningen omfatter også yrkesløsøre og varer som normalt brukes eller tidligere har vært benyttet i næringsvirksomhet	- Motorkjøretøy med fastmontert tilbehør. - Småelektriske kjøretøy (eks. el-sparkesykkel, ståhjuling ol). - Nøkler, dekk og felger til motorkjøretøy. - Yrkesløsøre og varer gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende med fast virksomhet utenfor bostedet.

3.1.2 Tillegg for leid/sameiet leilighet(bolig) og borettslag

Omfattes	Omfattes ikke
- Varmepumper (luft-luft) og fastmontert kjøleaggregat. - Bygningsmessig tilleggsinnredning med inntil 100 000 kroner bekostet av sikrede når - innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller - innredningen ikke blir reparert som en del av bygningsskaden - Skade som alene rammer integrerte hvitevarer. - Skade på rom i forbindelse ved tyveri og hærverk i henhold til punkt 4.6.1 med inntil 20 000 kroner. - Antenner og markiser i henhold til punkt 3.6 naturskade. - Skade på glass i bygningens dører, vinduer og innvendige vegger i henhold til punkt 4.3 - Skade på sanitærporselen i henhold til punkt 4.3.	

3.2 Merutgifter og tap som følge av erstatningsmessig skade

Omfattes	Omfattes ikke
- Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade på forsikret bygning, begrenset til normal reparasjonstid. Opphold skal godkjennes av selskapet på forhånd. Ved beregning av merutgifter skal det tas hensyn til utgifter sikrede ville hatt uten skaden og får etter skaden. Til fradrag kommer enhver form for erstatning for husleietap, samt innsparte utgifter. Erstatningen er begrenset inntil 100 000 kroner. - Nødvendige flyttings- og lagringsutgifter. - Utgifter til rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester. - Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger, fotografier og data med til sammen inntil 25 000 kroner. Rekonstruksjonen og utgiftene til dette skal dokumenteres. - Tap av gass og vann/annen væske ved brudd, og lekkasje med inntil 20 000 kroner.	Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon erstattes ikke.

3.3 Ansvar

Omfattes	Omfattes ikke
Forsikringen omfatter privatansvar. Se nærmere bestemmelser i ansvarsvilkår FFE-002.001.	

3.4 Rettshjelp

Fremtind

Omfattes	Omfattes ikke
Forsikringen omfatter rettshjelp. Se nærmere bestemmelser i rettshjelpsvilkår FFE-003.001.	

3.5 Yrkesskadeforsikring

Omfattes	Omfattes ikke
Forsikringen omfatter yrkesskadeforsikring. Se nærmere bestemmelser i punkt 7.	

3.6 Naturskade

Omfattes	Omfattes ikke
Forsikringen omfatter naturskade. Se nærmere bestemmelser i eget vilkår. Utover dette erstattes naturskade som rammer antenner og markiser alene når de er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament på bakken.	

4. Hvilke skader som erstattes

Selskapet erstatter tilfeldige og plutselige skader som framgår under, og utgifter som følge av slike skader.

- Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.

4.1 Brann

Dekkes	Dekkes ikke
- Brann. - Lynnedslag og spenningsfeil på strømmettet. - Eksplisjon. - Nedsoting.	- Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. - Heksesot/kjemisk sverting.

4.2 Vann og annen væske

Dekkes	Dekkes ikke
- Utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra - bygningens rørledning med tilknyttet utstyr - akvarium - Vann som trenger inn gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet.	- Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens. - Skade ved sopp eller råte.

4.3 Bruddskade på platetopp, bygningsglass og sanitærporselen i leid/sameid bolig eller borettslagleilighet

Dekkes	Dekkes ikke
- Bruddskade på glass i bygningens dører og vinduer. - Skade på sanitærporselen - Skade på platetopp for komfyr for innbygging.	- Skade som består av riper og avskallinger, uansett årsak. - Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett uansett årsak/punktering.

4.4 Vindskade svakere enn storm

Dekkes	Dekkes ikke
Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.	Hobbyveksthus, lagringstelt og plasthall.

4.5 Snøtyngde og takras

Dekkes	Dekkes ikke
Skade som skyldes snøtyngde, snøpress eller ras fra tak.	Hobbyveksthus, lagringstelt og plasthall.

4.6 Tyveri og hæververk

4.6.1 Tyveri og hæververk på avtalt forsikringssted

Dekkes	Dekkes ikke

Fremtind

- Tyveri fra bygning samt hærverk ved tyveri eller ved ulovlig inntrengning i bygning. - Tyveri fra egen bod med adgang fra fellesareal er erstatningen begrenset til 100 000 kroner. - Tyveri, samt hærverk ved tyveri fra privatboligs uteareal på forsikringsstedet som ikke er fellesareal, erstattes med inntil 50 000 kroner.	- Øvrige hærverkskader. - Fra fellesareal, bod og privatboligs uteareal dekkes ikke penger, smykker, edelt metall, armbåndsur og øvrige verdigjenstander.
---	---

4.6.2 Tyveri av gjenstander som midlertidig befinner seg utenfor avtalt forsikringssted

Dekkes	Dekkes ikke
- Tyveri fra annen bebodd bolig utenfor forsikringsstedet - Tyveri av personlige eiendeler fra rom i bygning på sikredes arbeidsplass eller oppbevaringsenhet på sikredes arbeidsplass erstattes med inntil 20 000 kroner. - Tyveri av yrkesløsøre og varer fra sikredes arbeidsplass fra bygning, container og låsbart garderobeskap, se punkt 3.1.1. - Tyveri fra sykehjem/sykehus når sikrede har opphold der, erstattes med inntil 200 000 kroner. - Tyveri fra rom i bygning med alminnelig adgang (butikk, ventehall, skole, treningssenter, fellesrom ol), erstattes med inntil 20 000 kroner. - Tyveri av barnevogn, sykkel, el-sykkel og sykkelhenger.	- Punktet gjelder ikke innboforsikring avtalt for fritidsbolig - Penger og verdipapirer

4.6.3 Tyveri ved lagring utenfor sikredes bosted

Dekkes	Dekkes ikke
Tyveri fra bygninger og container, erstattes med inntil 100 000 kroner.	Penger, smykker, edelt metall, armbåndsur og øvrige verdigjenstander.

4.7 Ran og overfall

Dekkes	Dekkes ikke
- Skade ved ran og overfall erstattes. - Napping av eller napping fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil 20 000 kroner.	Punktet gjelder ikke innboforsikring avtalt for fritidsbolig

4.8 Matvarer i fryser/kjøleskap

Dekkes	Dekkes ikke
- Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring. Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner. - Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer. Skaden må straks meldes til selskapet og skadde matvarer skal oppbevares for besiktigelse.	

5. Erstatningsberegning

5.1 Oppgjørsmåter

Skaden kan erstattes på følgende måte:

- reparasjon
- gjenanskaffelse av tilsvarende, eller vesentlige tilsvarende, gjenstand
- kontantoppgjør

Erstatningen kan ikke overstige det selskapet må betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken oppgjørsmåte, reparatør eller leverandør som skal benyttes.

Eget arbeid i form av skadebegrensning, vask, rydding eller lignende erstattes med 250 kroner i timen. Antall timer begrenses til hva som er normal utbedringstid/utførelsestid.

Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 prosent i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør.

Brann, tyveri, innbrudd, hærverksskade og ran/overfall skal umiddelbart meldes til politiet.

Skadete gjenstander skal holdes tilgjengelig for besiktelse.

5.2 Hvordan erstatningen blir beregnet

Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff, ut i fra prisene på skadedagen. Gjenanskaffelseprisen kan ikke settes høyere enn det selskapet må betale for gjenstanden. Verdien av gjenstanden etter skade trekkes fra.

Der det er angitt summe i forsikringsbevis eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summe.

5.3 Erstatningsregler for innbo

Frdrag i reparasjons- og gjenanskaffelseprisen vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet (verdiforringelse). Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelseprisen, gjøres det likevel ikke frdrag.

Gjenstander eieren har overtatt brukt, enten ved arv, gave eller kjøp, erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

Innbo og løsøre som har nedsatt anvendelighet eller som ikke er i bruk erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

Ved erstatning overfor andre enn forsikringstaker og forsikringstakers faste husstand erstattes alle gjenstander etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.3.1 Spesielle frdragsregler for gjenstander anskaffet nytt:

Gjenstander:	Frdragfrie år:	Frdrag per påbegynt år, maks 80 %:
Hvite-/brunevarer	5	10 %
Mobiltelefon	1	20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør	1	10 %
Varmepumpe luft til luft	5	10 %
Utvendig boblebad og jacuzzi	5	10 %
Sykkel og el-sykkel	3	10 %
Briller	1	10 %

5.3.2. Smykker og edelt metall

Smykker og andre gjenstander av edelt metall, erstattes med gjenanskaffelsespris.

5.3.3 Samleinteresse

Gjenstander med samleinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende, etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.4 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

5.5 Gjenstander som kommer til rette

Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet. Erstatningen må i så fall tilbakebetales til selskapet.

6. Egenandel

- I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller vilkårene.
- Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes.
- Har sikrede flere forsikrede ting som er berørt ved en og samme hendelse i selskapet, trekkes kun den høyeste egenandelen.
- Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser, trekkes kun den høyeste egenandelen.

6.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Dersom FG*-godkjent sikkerhetstiltak er montert og i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med inntil 3 000 kroner for

- tyverialarm tilknyttet alarmsentral ved tyveriskader
- brannalarm tilknyttet alarmsentral ved brannskader
- gjennomført el-kontroll, NEK-405-2 ved brannskader
- vannalarm/automatisk vannstopper på hovedinntaket ved innvendige rørskader
- skade som alene rammer sikkerhetsutstyret som framgår over

* Godkjent av FG skadeteknikk

Hvis eiendommen har installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, trekkes ingen egenandel ved overvannskader. Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplantning (grønne tak).

6.2 Spesielle egenandeler

Gjenstand/dekning:	Sum:
Sykkel	4 000
Tyveri av sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister	2 000
Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen	2 000
Hvitevarer	2 000
Ansvar	4 000
Rettshjelp	4 000 pluss 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID-tyveri	4 000 pluss 20 % av overskytende utgifter
Naturskade	Egenandel fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring, for tiden 8 000

7. Yrkesskade

Dersom sikrede i egenskap av privatperson betraktes som arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring 16. juni 1989 nr. 65, § 2a, står selskapet ansvarlig overfor den skadelidte som er å betrakte som arbeidstaker, i henhold til samme lov.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for

- ulønnet arbeid eller verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger med videre
- enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner
- arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer per uke

For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel. Erstatningen beregnes etter gjeldende forskrifter om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring.

Ansvar

Vilkårs id: FFE-002.001-008 av 01.01. 2025

Det framgår av forsikringsbeviset hvilken forsikring denne ansvarsforsikringen er avtalt for.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100, PBK-210.200 og PBK-200.100 for henholdsvis reise, innbo og bygningsforsikring.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder det sted som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100, PBK-210.200 og PBK-200.100 for henholdsvis reise, innbo og bygningsforsikring.

3. Ansvar

3.1 Rettslig erstatningsansvar

Omfattes	Omfattes ikke
• Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade • Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til summen som fremgår av forsikringsbeviset og den gjelder for hvert skadetilfelle.	• Ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. • Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på sikredes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring. • Ansvar for oppreisning etter skadeserstatningsloven, jf. §§ 3-5 og 3-6, bøter og lignende. • Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/ svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere. • Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse.

Fremtind

	• Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med egen framdriftsmotor, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy, eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel erstattes ansvar som eier, fører eller bruker av - rullestol, selvgående gressklipper og snøfreser - El-sykel som ikke kan oppnå hastighet over 25 km/t - hangglider/paraglider uten motor - fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk - seilbrett/surfebrett - drone og modellfly som er registret på sikrede og benyttes under flyvning i åpen kategori A1, A2 og A3 i henhold til gjeldende regelverk fra luftfartstilsynet. Forsikringen er begrenset til skader oppstått under lek, hobbybruk eller konkurranser og omfatter objektivt ansvar med inntil 750 000 SDR (ca. 9,3 millioner nok). • Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivningsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. Likevel erstattes sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på den forsikrede eiendom. • Det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf. skadeserstatningslovens § 1-2, nr. 2. • Ansvar i yrke eller erverv. Likevel erstattes ansvar i forbindelse med ervervsrelatert drift på landbrukseiendom, såfremt dette er landbruksvirksomhet som ikke overstiger en årlig omsetning på 100 000 kroner. • Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-9 og 4-14. • Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig. • Ansvar ved overføring av smittsom sykdom. • Styreansvar. For ansvar knyttet til dekningen for innbo og reiseforsikring: • Ansvar som eier av fast eiendom
--	---

3.2 Hvilke skader som erstattes

Dekkes	Dekkes ikke
• Personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person. • Tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade. • Økonomisk tap som følge av den fysiske skaden. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle, og relateres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.	

4. Erstatningsregler for ansvar

4.1 Sikredes plikter ved skadetilfelle

Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes så raskt som mulig. Ved erstatningskrav mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning

- å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
- å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig
- å møte ved forhandling eller rettergang

Uten selskapets godkjennelse må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.

4.2 Selskapets plikter ved skadetilfelle

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet

- å utrede om det foreligger erstatningsansvar
- å forhandle med skadelidte
- å føre saken for domstolene om nødvendig

Selskapets egne kostnader i forbindelse med saken kommer i tillegg til forsikringssummen.

Utgifter til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent betales av selskapet.

Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles kostnadene etter partenes økonomiske interesse i saken.

Er selskapet villig til å inngå forlik i saken eller betale kravet innenfor forsikringssummen, betaler selskapet ikke videre utgifter ved saken.

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede så raskt som mulig og holde sikrede underrettet om videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede.

5. Egenandel

- I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller vilkårene.
- Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.
- Har sikrede flere forsikrede ting som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen. Rettshjelp er ikke omfattet av denne bestemmelsen.

Rettshjelp

Vilkårs id: FFE-003.001-003 av 01.01.2025

Rettshjelpdekningen er en refusjonsordning som erstatter utgifter til juridisk bistand ved tvist som omfattes av vilkårene for forsikringen. Vilkår for rettshjelp må leses i sammenheng med øvrige vilkår som gjelder for den enkelte forsikringen.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Innbo- og reiseforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100 og PBK-210.200 når forsikrede personer er part i tvist i egenskap av privatperson.

Hus- og fritidshusforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fester av den forsikrede eiendommen.

Motorkjøretøy- og fritidsbåtforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede motorkjøretøy/den forsikrede båten.

2. Hvor forsikringen gjelder

Innbo, hus og fritidshus: Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

Reise: Forsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.

Motorkjøretøy og fritidsbåt: Forsikringen gjelder i Norden.

3. Når forsikringen gjelder

Rettshjelpsforsikringen gjelder tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Med tvistegrunnlag menes de forhold som dannet grunnlaget for tvisten.

For hus/fritidshus gjelder i tillegg følgende: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig. Med bolig i denne sammenheng menes bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis.

Innbo: Forsikringen dekker tvist angående leilighet som bebos av sikrede og hvor sikrede ikke har mulighet til å kjøpe egen bygningsforsikring med rettshjelpsdekning.

For kjøretøy/fritidsbåt gjelder i tillegg følgende: Dersom sikredes kjøretøy/fritidsbåt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver.

4. Rettshjelp

4.1 Rettshjelp

Omfattes	Omfattes ikke
- Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstoloven § 218, rettsgebyr, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. - Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes med inntil 20% av den totale forsikringssum. - Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. - Idømte sakskostnader erstattes i første instans. - Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel erstattes slike sakskostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.	Rettshjelp utgifter for juridiske personer erstattes ikke.

4.2 Rettshjelp

Dekkes	Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige utgifter til tvist som hører inn under de alminnelige domstoler, jf. domstoloven § 1, eller jordskifteretten. Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet i mer enn 2 måneder hos motpart anses som tvist. En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker. Utgifter til behandling i Finansklagenemnda dekkes med inntil 15 000 kroner. Saker som behandles i forliksrådet eller jordskifteretten dekkes med inntil 25 000 kroner.	- Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden. - Tvist som gjelder annen eiendom enn den forsikrede eiendom eller det forsikrede objekt. - Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. - Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes forsikrede eiendom. - Tvist som gjelder veksel sak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning, forhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er skyldner. - Straffesak og erstatningskrav i slike saker. - Tvist om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §3-3 (visse personlige krenkelser), §3-5 (oppreisning), §3-6 (krenking av privatlivets fred) og § 3-6a (ærekrenkelse). - Ekspropriasjonssak - Skjønssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom. - Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning. - Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor sakskostnadsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. - Tvist om oppholdstillatelse i Norden. - Tvist om salær - Tvist om trav og galopphester For rettshjelpsforsikring gjennom innbo-, reise-, hus- og fritidshusforsikring dekkes ikke tvister som eier fører eller bruker eller tvister som ellers gjelder - Motorkjøretøy - Arbeidsmaskiner med eget fremdriftsmaskineri

- Båt over 15 fot eller med påhengsmotor over 10 HK, vannjet og vannscooter
- Luftfartøy

5. Erstatningsregler og plikter i skadeoppgjøret

5.1 Erstatningsberegning

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til sikredes økonomiske interesse, oppad begrenset til 100 000 kroner, selv om det er flere parter på sikredes side. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist. Ektefeller/samboere i samme tvist regnes som én part.

Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap.

Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og sakskostnader forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse går tilkjente sakskostnader i dommen til fratrekk i erstatningen.

5.2 Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. I tillegg må sikrede selv betale 20 prosent av utgifter til advokat og sakkyndig bistand. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.

6. Sikrede sine plikter og rettigheter

6.1 Meldefrist

Twist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

6.2 Valg av advokat

Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

7. Selskapet sine rettigheter

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.

Naturskade

Vilkårs id: FFE-001.001-006 av 01.01.2023

1. Hva forsikringen omfatter

1.1

Omfattes	Omfattes ikke
• Brannforsikrede objekter i Norge. • Når forsikret bygning er et bolighus eller fritidshus omfattes tomt oppad til 5 mål rundt forsikret bygning. Tilsvarende omfattes den del av vei som ligger innenfor	• Produksjonsskog, avling på rot, dyrket mark, beite og utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og gjenstander i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for

Fremtind

avgrensning og areal som angitt ovenfor. For øvrige bygninger omfattes kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang i tillegg til bygning.	produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet erstatter likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. • Gjenstander som det ikke er naturlig å brannforsikre, for eksempel bruer, klopper, moloer, stein- og betongbrygger, damanlegg, tunneler og lignende. • Flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkludert feste på land. • Byggverk eller gjenstander i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadeloven § 22, og skaden er av slik art som vedtaket gjelder. • Antenner, skilt, markiser og lignende. • Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre erstattes ikke.
--	---

2. Hvilke skader som erstattes

2.1

Dekkes	Dekkes ikke
• Skader som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. § 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70.	• Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. • Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende.

3. Andre spesielle bestemmelser om naturskade

Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, erstattes bygningen som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd.

I stedet for å erstatte tomt og bygninger kan forsikringsselskapet velge å sikre eiendommen, forutsatt at den sikrede samtykker skriftlig. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at eieren kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal forsikringsselskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før skaden. Erstatningen er oppad begrenset til verdi tilsvarende fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus skal dessuten erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under et brannforsikret bolighus eller fritidshus blitt ustabil som følge av en naturulykke, gjelder tilsvarende selv om huset ikke er skadet.

Nødvendige redningsutgifter erstattes inntil gjenoppføringsprisen når forsikret objekt er skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke. Andre gjenstander enn bygning erstattes med gjenanskaffelseprisen.

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommende sin mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av myndighetene. Overskrids denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.

4. Klagenemda for naturskadesaker

Sikrede eller selskapet kan forelegge spørsmål om det foreligger en naturskade, betingelser for nedsettelse eller nektelse av erstatning med videre for Klagenemda for naturskadesaker. Vedtak fra Klagenemda for naturskadesaker kan ikke påklages.